

Leçon 2 : Lutter contre les discriminations

Un stéréotype est une idée toute faite sur un groupe. Lorsqu'il s'accompagne d'un jugement négatif, il devient un préjugé. La discrimination est le passage à l'acte : elle consiste à traiter défavorablement une personne et à lui refuser un droit à cause d'une caractéristique personnelle.

☞ Exemple :

- Stéréotype : les mères de familles sont souvent absentes au travail.
- Préjugé : mieux vaut embaucher un homme à un poste à responsabilité.
- Discrimination : le taux de chômage est plus élevé chez les mères de famille.

En France, la discrimination n'est pas une simple opinion mais un délit puni par le Code pénal. Pour que la justice la reconnaisse, il faut la réunion d'un traitement défavorable, dans un domaine précis (emploi, logement, loisir), fondé sur un critère interdit par la loi (l'origine, le sexe, le handicap, l'âge ou la religion parmi plus de 25 critères).

Comment la loi française protège-t-elle les citoyens contre les discriminations au quotidien ?

I - Des atteintes fondamentales à la liberté et à la dignité

A. Racisme et antisémitisme : des infractions punies par la loi

Le racisme désigne le rejet, la dévalorisation ou la haine envers des personnes en raison de leur origine, de leur nationalité ou de leur couleur de peau. L'antisémitisme est une forme spécifique de racisme dirigée contre les personnes de religion ou de culture juive.

En France, le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions protégées par la liberté d'expression, mais des délits punis par le Code pénal :

- La loi Pleven de 1972 sanctionne la provocation à la haine, l'injure et la diffamation raciales.
- La loi Gayssot de 1990 renforce ces sanctions et interdit le négationnisme (la contestation des crimes contre l'humanité).
- Enfin, commettre une agression ou une dégradation pour des motifs racistes constitue une circonstance aggravante aux yeux de la justice.

B. Le harcèlement et le cyberharcèlement : de la violence répétée au délit pénal

Le harcèlement se caractérise par une violence (physique, verbale ou psychologique) répétée, une intention de nuire et l'isolement de la victime. Lorsqu'il se prolonge sur internet ou les réseaux sociaux, on parle de cyberharcèlement.

Depuis la loi du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est un délit pénal puni par le Code pénal.

Grâce au **programme pHARe** mis en place au collège, chaque élève peut briser le silence en s'adressant à la brigade d'adultes ressource, aux élèves ambassadeurs, ou en appelant le **numéro national gratuit et anonyme, le 3018**.

II. La protection des droits : le rôle des institutions et de la justice

Pour garantir les libertés individuelles et l'égalité entre les citoyens, la **Justice** applique la loi de manière indépendante. Elle **protège les victimes et sanctionne les auteurs d'infractions selon leur gravité** :

- les contraventions (punies par des amendes)
- les délits (comme le racisme, l'antisémitisme ou le harcèlement).

Inscrit dans la **Constitution** (= **texte fondamental et loi suprême de l'Etat**), le **Défenseur des droits** est une autorité administrative indépendante créée pour aider gratuitement toute personne victime d'une discrimination ou d'une injustice commise par un service public. Ces institutions sont les garantes de l'État de droit.

Conclusion :

En France, les **libertés fondamentales et l'égalité** sont garanties par la République. Cependant, ces principes sont fragilisés par des comportements violents et discriminatoires comme le **racisme, l'antisémitisme et le harcèlement**.

Pour préserver la dignité de chacun, la loi interdit ces agissements et les punit comme des **délits**. Grâce à des institutions impartiales comme la **Justice et le Défenseur des droits**, ainsi qu'à des dispositifs de prévention comme le **programme pHARe**, **l'État de droit** assure la protection de tous les citoyens et garantit le vivre-ensemble.